

한국서부발전(주) 상임감사위원회

주 의(신분, 기관) · 시 정 요 구

제 목	보상휴가 사용 기준 위반
관 계 부 서	☆☆발전본부 ◆◆◆◆팀
조 치 부 서	☆☆발전본부 ◆◆◆◆팀, △△△△부
구 분	근태관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 직원이 정해진 근무시간 이외에 근무가 필요한 경우 상사의 허가를 받아 연장·휴일근무를 신청한다. 그리고 해당 근무시간에 대해서는 보상휴가로 적립받아 사용할 수 있고, 사용기한인 최대 1년이 초과할 경우에는 수당으로 보상하는 보상휴가제를 운영하고 있다. 이는 연장·휴일근무에 대한 적절한 보상으로 이어져 직원의 근무 만족도 향상에 기여하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「보상휴가제 운영기준」 제4조(보상휴가의 사용) 제3항에는 보상휴가는 이월·저축휴가 및 연차휴가(이하 “연차휴가”라 한다)에 우선하여 사용함을 원칙으로 한다고 되어 있다. 그리고 사내 인사노무시스템에는 적립한 보상휴가가 있는 직원이 휴가를 신청할 경우 연차휴가를 우선 사용하지 못하도록 통제하는 기능이 있다.

그리고 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따라 직원은 회사의 제 규정을 성실히 지켜야 한다.

따라서 휴가를 사용하고자 하는 직원은 보상휴가가 적립되어 있는 경우 연차휴가보다 보상휴가를 우선 사용하도록 하는 규정을 성실히 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 9월부터 2024년 8월 기간동안의 보상휴가 사용실태를 점검한 결과, ☆☆발전본부 ◆◆◆◆팀 4직급 ●●●은 [표 2]와 같이 휴가 사용일인 2024년 7월 1일부터 5일까지 중에서 하루, 2024년 8월 16일부터 21일까지의 4일은 적립된 보상휴가가 있어 이를 먼저 사용했어야 하나, 연차휴가를 사용하여 「보상휴가제 운영기준」 제4조 제3항을 위반하였다.

[표 2] ●●●의 보상휴가 미사용 현황

[단위: 일]

휴가 사용일	누적 보상휴가	보상휴가 사용	연차휴가 사용	보상휴가 우선 사용
2024.07.01.	1.8125	-	1	X
2024.07.02.	1.8125	-	1	X
2024.07.03.	1.8125	-	1	X
2024.07.04.	1.8125	-	1	X
2024.07.05.	1.8125	-	1	X
2024.08.16, 19, 20, 21	10.9375	-	4	X

※ 자료: 인사노무시스템, 전자결재시스템 자료 및 시스템 기록 재구성

관계부서 의견 및 검토 결과

해당 직원은 연차가 소멸되는 시점에 약 30개 정도의 연차가 남아 있었는데, 25개는 이월되는 것은 알고 있었지만 나머지는 소멸되는 것이 아까웠고, 이월된 연차가 많아서 이를 우선 사용하고자 하였다고 답변하였다.

인사노무시스템에서 보상휴가를 우선 사용하도록 하는 기능이 있음에도 불구하고 연차휴가를 사용한 방법에 대해서는 보상휴가 사용신청서의 결재를 득한

후 다시 연차 사용신청서를 상신하고 기존 보상휴가 사용신청서를 취소하는 방법으로 연차를 보상휴가 보다 먼저 사용하였다고 진술하였다.

또한 잘못된 판단으로 규정을 위반한 사실에 대하여 깊이 반성하고 있으며 향후 이러한 일이 없도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☆☆발전본부장은 ① 「보상휴가제 운영기준」을 준수하지 않아 「취업규칙」을 위반한 직원을 ‘주의’ 조치하시고 (신분주의) ② 소속 부서장은 유사 행위가 발생하지 않도록 부서원을 대상으로 재발 방지 교육을 시행하시기 바라며 (기관주의) ③ 보상휴가를 사용하지 않고 일 단위 연차휴가를 사용한 5일에 대하여 보상휴가로 변경되도록 조치하시기 바랍니다. (시정)

관 련 자

소 속	성 명	직 급	귀책 사유	조 치
◆◆◆◆팀	●●●	4(나)	보상휴가 사용 기준 위반	주의